

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/6158

הצעת חוק המאבק בארגוני פשיעה (תיקון – הכרזה על ארגון פשיעה כארגון טרור), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק המאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2023 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ארגון פשיעה" יבוא :
"חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016;¹
"נשק" – כמשמעותו בסעיף 144(ג) ו-144(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977;²
2. הוספת פרק ב'1 אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ב'1: הכרזה על ארגון פשיעה כארגון טרור

4א. (א) השר לביטחון לאומי, באישור שר הביטחון, פשיעה כארגון טרור רשאי להכריז בצו על ארגון פשיעה כארגון טרור, בהתאם להוראת פרק ב' בחוק המאבק בטרור, אם שוכנע כי מתקיים בו האמור בהגדרה "ארגון פשיעה", וכן שמתקיים לגביו אחד מאלה :

(1) פעילותו מאופיינת בשימוש שיטתי בנשק ;

(2) הוא פועל בתבנית מאורגנת ומתמשכת במטרה לאיים על מוסדות שלטון, רשויות ציבוריות או נבחר ציבור ;

(3) הוא מפעיל אמצעי כפיה או סחיטה כלפי הציבור בתבנית מאורגנת ומתמשכת על מנת לקדם את מטרותיו ;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(4) הוא פועל באופן משולב עם ארגון טרור;

(5) בסעיף זה, "ארגון טרור", "פעילות", של ארגון טרור ו"תבנית מאורגנת ומתמשכת" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור.

(ב) הכרזה על ארגון פשיעה כארגון טרור תהיה על בסיס בקשה מנומקת בכתב מאת ראש שירות הביטחון הכללי, בצירוף חוות דעת של המפקח הכללי של משטרת ישראל, באישור היועץ המשפטי לממשלה; בבקשה כאמור יפרט ראש שירות הביטחון הכללי את המידע והעובדות שעליהם הוא מבסס את עמדתו כי מתקיים בארגון הפשיעה האמור בסעיף קטן (א).

(ג) ראש הממשלה רשאי, אם ראה צורך בכך במקרים מיוחדים, ביוזמתו או לבקשת השר לביטחון לאומי באישור שר הביטחון, לקבוע שהחלטה על הכרזה תהיה של ועדת השרים או הממשלה; קבע ראש הממשלה כאמור תבוא לענין סעיף זה ועדת השרים או הממשלה במקום שר הביטחון; בסעיף קטן זה, "ועדת השרים" – כהגדרתה בחוק המאבק בטרור.

ביטול הכרזה על	3ב. לעניין ביטול הכרזה על ארגון פשיעה כארגון טרור,
ארגון פשיעה	יחולו הוראות סעיף 7 לחוק המאבק בטרור,
כארגון טרור	בשינויים המחויבים."

דבריו הסבר

מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם איום הולך וגובר מצד ארגוני פשיעה במדינת ישראל, אשר חורגים ממאפיינים פליליים רגילים ונוקטים באמצע טרור. בדיון ועדת השרים למאבק בפשיעה בחברה הערבית מיום 29.5.2025, בהשתתפות נציגי משרד ראש הממשלה, שב"כ, מל"ל, משטרת ישראל, היועצת המשפטית לממשלה ונציגי רשויות המדינה, הוצגו נתונים חמורים ומטרידים אודות היקף הפעילות והשפעתם המערכתית של ארגוני פשיעה, במיוחד במרחבים מוניציפליים ובחברה הערבית. מהערכת המצב עולה כי מדובר בגורמים חמושים היטב, המשתמשים בנשק חם ובמטענים. גורמים

אלו מהווים איום ישיר על רשויות ונבחרים ציבור בפרט, ועל הציבור ככלל, זאת באמצעות השתלבות במערכות שלטון מקומיות וקיום קשרים עם גורמים חוץ-מדינתיים. לעיתים גורמים אלו אף פועלים כתשתית טרור בפועל. התעצמות זו יוצרת איום אסטרטגי על ביטחון הפנים, על שלטון החוק, ועל שלמות הדמוקרטיה הישראלית.

ראש הממשלה קבע בסיכום הדיון האמור כי יש לפעול להסרת החיץ הקיים כיום בין "פשע" ל"טרור" מקום בו המהות, האיום והאמצעים חופפים. בהתאם לכך, מציעה הצעת החוק לאפשר, במקרים חמורים וחריגים, להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור, בהליך דומה לזו הקיים בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016. הכרזה זו תיעשה על ידי השר לביטחון לאומי באישור שר הביטחון, ובכפוף לקריטריונים מהותיים שיבחנו את אופי הארגון, האמצעים בהם הוא נוקט והאיום הנובע מפעולתו. המשמעות המעשית של הכרזה כזו היא החלת כלל הוראות חוק המאבק בטרור, לרבות סמכויות אכיפה וחקירה.

באמצעות הצעה זו, תוכל מדינת ישראל להגיב למציאות המתפתחת באופן מותאם, מידתי ומבוקר. החוק נועד להעניק למערכת הביטחון והמשפט את הכלים הדרושים להגנה על ביטחון הציבור, לחיזוק המשילות ולמיגור תופעות אלימות המאיימות על עצם יסודות המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)